# 11시간 연속휴식시간제 사례별 해석(Q&A)

Q1

근로자대표와 '특례를 적용'하기로 서면합의하였으나, 실제 주 12시간을 초과하지 않고 있음. 이 경우도 연속휴식시간 준수의무가 있는지?

○ 연속휴식시간제도는 연장근로의 제한이 없는 특례 적용 근로자의 건강권 및 휴식권을 보장하기 위한 것임

○ 연속휴식시간은 ①**근로자 대표와 특례 적용의 서면합의**가 되어 있으면서, ②**실제 연장근로가 주 12시간을 초과되었거나, 근무계획상 주 12시간을 초과하도록 수립되어 있는 경우**에 부여해야하므로,

- 만약 **특례적용에 합의하였더라도** 연장근로시간이 주 12시간을 초과하지 않았다면 **연속휴식시간 규정이 적용되지 않음**

○ 따라서 연장근로 주 12시간이 초과되는 근무계획을 수립하여야 한다면, **계획 수립 단계부터 연속휴식시간이 확보되도록 근무를 편성**해야함

Q2

업무 특성상 근로시간의 변동이 심한데, 연장근로가 12시간을 초과하는 주는 연속휴식시간을 언제부터 부여해야 하는지?

○ 연속휴식시간제도는 특례 적용을 받는 근로자의 연장근로가 주 12시간을 초과하는 때부터 적용되므로

- 사업장에서 적용하는 1주 단위의 **누적 연장근로시간이 12시간을 초과하는 날부터 11시간의 연속휴식시간을 부여**해야함

* **예)** 누적 연장근로시간이 12시간을 초과하는 수요일(14시간)**부터 연속휴식 부여**

| 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | **토** | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실근로시간(연장근로시간) | 13 **(5)** | **13 (5)** | 12 **(4)** | 9 **(1)** | 10 **(2)** | **-** | - |
| 연속휴식의무 | (미적용) | (미적용) | **(적용)** | **(적용)** | **(적용)** | | |

Q3 제조업체 근로자의 출.퇴근을 위탁받아 차량을 운행함. 특례제도 도입에 합의하였지만 출퇴근 특성상 퇴근차량 운행 후 다음날 출근까지 8시간만 연속휴식을 부여하는데 위반인지?

* **(퇴근차량)** 18시~22시(4H), **(출근차량)** 06시~09시(3H)

○ 연속휴식시간제는 ①**근로시간 특례업종**에 종사하고, ②**특례를 적용받기로 근로자대표와 서면합의** 된 근로자에게만 적용

○ 따라서 특례업종 근로자라도 **특례 적용에 관한 근로자대표와의 서면합의가 없거나,**

- **근로자대표와의 서면합의로** 근로자 중 일부만 특례 적용을 받도록 되어 있다면 **특례 적용을 받지 않는 근로자는 연속휴식시간 규정이 적용되지 않음**

○ 사례와 같이 실 근로시간이 주 52 시간 이내라면 근로시간 특례제도를 **도입하지 않을 수 있고, 연속휴식시간제도도 적용되지 않을 것**임

| | |
|---|---|
| Q4 | 평소는 연속휴식시간 부여가 가능하나, 3 교대 특성상 교대 변경시점에는 8 시간만 휴식이 부여됨. 이 경우도 제 59 조제 2 항 위반인지? |

○ 근로기준법 제 59 조제 2 항은 '다음 근로일 개시 전'까지 연속휴식을 부여하도록 규정하고 있으므로 **교대조 변경 과정이더라도 연속휴식 의무는 준수**해야함

Q5 제 59 조제 2 항의 ‘휴식시간’은 반드시 사업장 밖으로 퇴근시켜야 인정되는 것인지?

○ 근로기준법 제 54 조는 ‘휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있다’고 규정하고 있으나, **‘휴식시간’은 별도로 규정하지 않음**

- 다만 근로자의 건강권, 휴식권 보장이라는 연속휴식시간제도의 취지를 고려할 때, **휴식시간도 휴게시간에 준하여 판단**

○ 따라서 휴식시간도 사용자의 지휘.감독으로부터 벗어나 근로자가 **자유롭게 휴식을 취할 수 있도록 하면 되고, 반드시 사업장밖으로 퇴근시켜야 하는 것은 아니지만**

- 연속휴식시간 부여의 **취지를 감안하면** 해상작업 등 부득이한 경우외에는 **사업장 밖에서 간섭받지 않고 쉬도록** 하는 것이 바람직함

Q6 의사를 전일 18:00 에 퇴근시켰으나, 응급환자 발생으로 5 시간 후인 같은 날 23:00~01:00 까지 수술업무를 시킨 경우, 수술 종료 후 11 시간의 연속휴식시간을 부여하더라도 법 위반인지?

○ 11 시간 연속휴식시간제도는 근로자에게 다음날 근로 전에 충분한 휴식을 보장하기 위한 것이므로, **다음날 근로 전에 11 시간을 연속하여 휴식을 취할 수 있도록 부여하면 됨**

○ 근로자가 퇴근 후 업무상 필요로 다시 출근하여 근로한 경우,

- 업무의 내용을 살펴보아 전일 근로의 연장이거나 일시적, 응급적 업무인 경우 **당해 근로가 종료된 후 11시간 연속휴식시간을 부여**한다면 법 위반으로 볼 수 없음

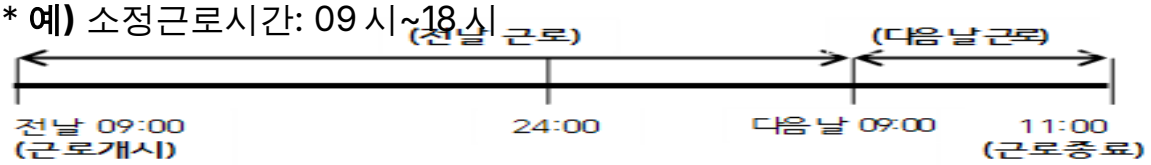
○ 그러나 업무의 내용상 **다음 근로일을 위한 출근이 명백한 경우라면** 다음날 출근 전까지 부여된 연속휴식시간이 **5시간에 불과하므로 법 위반임**

Q7 의사에게 2일 연속으로 근무하게 한 경우, 2일 모두가 '전날의 근로'가 되어 마지막 날 퇴근 후부터 연속휴식시간을 부여하면 되는지?

○ 전날 근로가 이어져 **다음날로 넘어가더라도 계속된 근로는 해당 근로가 종료될 때까지는 전날 근로**로 봐야하나,

- 근로자의 다음날 소정 근로시간 이후로도 근로가 계속 이어진다면 **다음날 시업 시각 이후의 근로는** 당초 근로제공 의무가 있는 소정 근로일의 근로이므로 **전일 근로로 보기 어려움**

* **예)** 소정근로시간: 09시~18시




○ 따라서 다음날 소정근로 시각 이후까지 근로를 계속한 경우는, **'다음 근로일 개시 전'에 연속휴식시간을 부여하지 않았으므로 법 위반**에 해당

역일을 달리하여 계속적으로 근로가 이어지는 경우에는 이를 전일의 근로의 연장으로 보아 근로기준법 제 55 조에 의한 가산수당을 지급하여야 할 것이나, **익일의 소정근로시간대까지 계속 이어지는 경우에는 익일 시업 시각 이후의 근로는 근로계약·취업규칙 등에 의하여 당초 근로제공 의무가 있는 소정근로이므로 전일의 근로의 연장으로는 볼 수 없다**고 사료됨(근기 68207-402, '03.3.31)

Q8 의사가 응급호출을 받을 경우 다음날 진료일정에 차질이 발생. 응급호출에 대응하도록 일부 의사만 특례적용에서 제외할 수 있는지?

○ 근로시간 특례 적용은 전 근로자 뿐 만 아니라 **일부 근로자만 적용할 수도 있음**

- 일부만 도입하는 경우에는 **적용 대상 근로자를 객관적으로 알 수 있도록 직종.부서 등을 명확히 구분**해 두어야함

○ 사례의 경우도, 근로시간 특례를 적용받는 근로자(의사)와 받지 않는 근로자를 **사전에 명백히 구분**하여 달리 적용할 수 있음